

2° JUZGADO DE TRABAJO - ZONA NORTE - SEDE JULIACA.

EXPEDIENTE : 00347-2024-0-2101-JP-LA-04.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACIÓN U OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS.
JUEZ : VELASCO PEÑA NÉSTOR HERNÁN.
ESPECIALISTA : IVÁN GÁRATE CUENTAS.
DEMANDADO : MINSUR S.A.
DEMANDANTE : CHAVEZ CHARCA, JOSÉ PATRICIO.

Resolución Nro. 10.

Juliaca, veintiuno de noviembre
Del dos mil veinticuatro.

VISTOS: El escrito con registro número 11917-2024, de fecha quince de noviembre del dos mil veinticuatro, demanda y anexos, presentados por **JOSÉ PATRICIO CHÁVEZ CHARCA**; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La demanda es el acto procesal postulatorio de la parte demandante el cual abre la instancia, lo que implica necesariamente un pronunciamiento del Juez sobre la misma basado en criterios de admisibilidad y procedencia.

SEGUNDO.- La pretensión propuesta es de naturaleza laboral conforme al artículo 2° de la Ley número 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo que el Juez Laboral es el competente por razón de materia, cuantía y función, en consecuencia concurre el presupuesto procesal de la competencia.

TERCERO.- Conforme lo dispone los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, y, 13°, 16° y 17° de la Ley número 29497 - Nueva Ley Procesal de Trabajo, la demanda incoada, cumple con los requisitos de forma previstos en las normas acotadas, consecuentemente al concurrir los presupuestos procesales, conforme se tiene expuesto en los juicios de procedibilidad y admisibilidad, debe procederse a la calificación positiva de la demanda y sustanciarse vía **Proceso Ordinario**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y artículo 42° de la Ley número 29497.

CUARTO.- Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 000029-2023-P-CSJPU-PJ, de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, la cual **DISPONE: LA REALIZACIÓN ALTERNATIVA DE LAS AUDIENCIAS VIRTUALES (VÍA GOOGLE MEET) O EN FORMA PRESENCIAL**, deberá citarse a los abogados de las partes a una audiencia de conciliación. Fundamentos por los que;

SE RESUELVE:

1) ADMITIR la demanda interpuesta por **JOSÉ PATRICIO CHÁVEZ CHARCA**, sobre: **Pretensión Objetiva, Originaria y Principal: PAGO DE S/ 548,400.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES), POR CONCEPTO**

DE BENEFICIOS QUE LE OTORGAN LOS 5,484 CERTIFICADOS PROVISIONALES DE INVERSIÓN (AHORA ACCIONES LABORALES-ACCIONES DE INVERSIÓN), Pretensión Objetiva, Originaria Accesorio: PAGO DE TODOS LOS DIVIDENDOS PENDIENTES DE COBRO DE LAS ACCIONES LABORALES – ACCIONES DE INVERSIÓN, DESDE LA FECHA EN QUE DEBIERON CONVERTIRSE DE CERTIFICADOS PROVISIONALES A ACCIONES LABORALES – ACCIONES DE INVERSIÓN EN BASE AL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO LEY N° 2333, en contra de **MINSUR S.A.**; debiendo sustanciarse en la vía procedimental del **PROCESO ORDINARIO**; téngase por señalado el domicilio procesal y la casilla electrónica del actor y por ofrecidos los medios probatorios que se indican, a sus antecedentes los anexos adjuntados¹.

2) Teniendo en consideración el rol de audiencias programado en la Agenda Judicial Electrónica de este Módulo Corporativo Laboral – Zona Norte, así como lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000029-2023-P-CSJPU-PJ, de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, **SE CITA** a las partes a la **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN**, la misma que se realizará de la siguiente manera:

2.1) SE CITA a las partes del proceso para la realización de la **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN** que se llevará a cabo por vía virtual, el día **DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO, A HORAS DIEZ EN PUNTO DE LA MAÑANA**, la misma que se realizará a través del aplicativo **GOOGLE MEET**, al cual se accederá a través del enlace <https://meet.google.com/yct-tkhn-tkd>, debiendo los abogados de las partes ingresar al mismo diez minutos antes de la hora programada. Esta audiencia estará a cargo de la Secretaria Judicial de Audiencias Mónica Karen Roque Quispe, cuyo número de celular es el 946960794 y correo electrónico mroqueq@pj.gob.pe, *para efectos de comunicarse en caso surjan dudas con relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo.*

3) Se emplaza a la parte demandada para que previamente al inicio de la audiencia de conciliación, remita el **ESCRITO DE CONTESTACIÓN** de la demanda, con sus respectivos anexos, **debidamente foliados**, observando los requisitos señalados por los artículos 13°, 19° y 23° de la Ley número 29497 y artículos 442° y 444° del Código Procesal Civil, ingresado al expediente a través de la Mesa de Partes Electrónica de la sede judicial de San Román. Asimismo, en caso de habersele solicitado la **EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS** deberá cumplir con la misma **con la presentación del escrito de contestación**, toda vez que existe la posibilidad de aplicar artículo 43°

¹ Artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497: Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados.

segundo párrafo de la ley 29497 a fin de proceder con el **Juzgamiento Anticipado del Proceso**. Esto sin perjuicio, en caso de incumplimiento, de efectuar las presunciones legales y merituar su conducta conforme establece el artículo 29° de la Ley 29497, y de ser el caso, imponerse las multas establecidas de conformidad con el artículo 261° del Código Procesal Civil y artículo 15° de la Ley 29497.

4) Se recomienda a las partes que participen en la audiencia programada, con **propuestas de conciliación**, ello al ser uno de los fines del nuevo proceso laboral. En caso de verse imposibilitado de participar en la audiencia, proceder a conceder **poder** respectivo para litigar conforme al artículo 72° del Código Procesal Civil, otorgando también facultades para conciliar.

5) Conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 43° de la Ley N° 29497, y ante la posibilidad de realizar un Juzgamiento Anticipado se requiere a las partes **PARTICIPAR** en la citada audiencia **DEBIDAMENTE PREPARADOS EN SUS TEORÍAS DEL CASO y CON TODOS SUS MEDIOS PROBATORIOS, bajo apercibimiento de tenerse en cuenta su conducta procesal, la cual incidirá en la cuantificación de los costos del proceso.**

6) Se **EXHORTA** a las partes del proceso, **ABSTENERSE DE PRESENTAR ESCRITOS DILATORIOS**, ya que, por el principio de oralidad, cualquier pedido deberá formularse y sustentarse ORALMENTE en la audiencia programada, **bajo apercibimiento** de merituar la conducta procesal de las partes e imponerse las multas correspondientes. **Hágase saber.-**